

## 1. 업무개요

▽▽본부 ♡♡처 ☒☒부(이하 “☒☒부”라 한다)는 「직제규정」에 따라 법령·정관 및 내규의 제정·개폐 등 공단의 내규를 관리하는 업무를 담당하고 있다.

「내규관리규정」에 따라 내규 안의 검토, 내규 안의 내규심의위원회 운영, 직권 개정, 내규의 관리, 내규의 공개 등의 업무를 수행하며 내규 및 지침 등을 [표1]와 같이 내규등록대장을 통해 관리하고 있다.

[표1] 내규 및 지침 등록 현황

| 규정  | 세칙  | 예규  | 지침 등 |
|-----|-----|-----|------|
| 28개 | 14개 | 51개 | 137개 |

또한, 「내규안 작성 편람」 및 「규제개선을 위한 내규 및 지침등 정비기본 계획 알림(2022. 7. 5.)」 문서 시행 등을 통해 내규안 작성 방법 안내, 내규관리 업무 절차 안내 등 내규등록대장(지침등)의 정비 및 현행화를 위해 노력하고 있다.

## 2. 관련규정 및 판단기준

「내규관리규정」 제27조(지침 등) 제1항에 따르면 각 부서의 장은 내규에서 이사장이 따로 정하도록 한 사항 혹은 반복적 업무의 효율적 수행을 위한 구체적인 사항 등을 지침 등(이하 “지침등”)의 명칭으로 운용할 수 있다.

또한, 제27조(지침 등) 제2항 및 3항에 지침등을 제·개정 및 폐지하고자 하는 경우 부패영향평가를 받고, 관리부서장(♡♡처장)과 협의한 후 이사장의 결재를

받아 확정하여야 한다. 또한 각 부서의 장이 지침등을 시행할 때에는 사전에 관리부서(♠♠처)에 통보하여 관리번호를 부여받고 관리부서장은 내규등록대장에 지침등의 제·개정 및 폐지에 관한 사항을 등록하여야 한다.

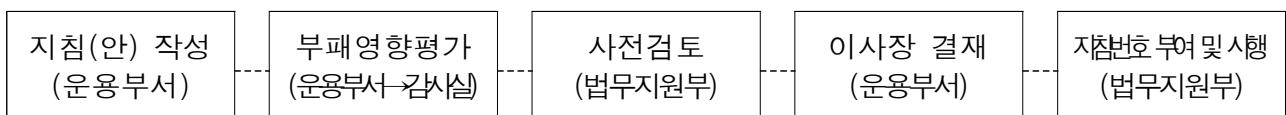
다만, 「내규관리규정」 제27조(지침 등) 제1항에 명시된 지침등의 용어 정의 중 “반복적 업무의 효율적 수행을 위한 구체적인 사항 등”은 명시적이지 않아 매뉴얼등과 혼동하기 쉬우며 “지침등”은 범위가 불명확하고 “명칭으로 운용할 수 있다”는 제·개정 및 폐지에 관한 절차를 이행하여야 하는 의무 및 관리 책임 소재가 명확하지 않아 지침 관리의 미흡 및 지침 운용 부서에 혼란을 줄 여지가 있다.

법제처에서 발간한 「알기쉬운 법령 정비기준」에 따르면 법령문은 용어와 표현등이 명확해야 하며, 국민 생활의 많은 부분을 규제하고 영향을 미치므로 내용을 조금이라도 달리 해석될 여지가 없게 해야한다. 따라서 내규에 관한 사항은 그 내용이 혼동되지 않도록 정확하게 표현되어야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

공정성 점검 및 규제제거 특정감사 기간 중 부서 자료요청을 통하여 2019년 6월부터 2024년 6월까지 부서에서 지침이란 명칭으로 운용하고 있는 내역을 확인한 결과 [표2]와 같이 지침 제·개정시 부패영향평가, 이사장 결재, 관리번호 부여하는 절차 중 1개 이상의 절차를 수행하지 않은 지침을 [표3]과 같이 19건 확인하였다.

[표2] 지침등의 제·개정 절차



[표3] 제·개정 절차 미수행한 지침 현황

| 지침명                | 운용 근거           | 부패영향평가<br>수행여부 | 관리번호<br>부여여부 | 최종<br>결재권자 | 부서소명      |
|--------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|-----------|
| ○○제도 업무처리지침        | 환경부 예규<br>및 고시  | X              | 제???호        | 본부장        | 상위규정      |
| ●●사업 안전관리 지침       | 상위법             | X              | X            | 이사장        | -         |
| ◎◎작업 수행지침          | -               | X              | X            | 실장         | -         |
| ◇◇ 기술검토위원회 운영지침    | 환경부 규정          | X              | X            | 처장         | 상위규정      |
| ◆◆과정 운영지침          | -               | X              | X            | 원장         | -         |
| □□업무처리지침           | 상위법 및<br>환경부 예규 | X              | 제???호        | 본부장        | -         |
| ■■제도 업무처리지침        | 상위법             | X              | X            | 처장         | 매뉴얼       |
| △△제도 업무처리지침        | 상위법             | X              | 제???호        | 본부장        | -         |
| ▲▲ 운영관리평가 업무처리지침   | -               | X              | X            | 기후대기<br>이사 | 매뉴얼       |
| ▽▽ 손해배상 청구 업무 지침   | -               | X              | X            | 처장         | 업무<br>가이드 |
| ▼▼사무처리지침           | 상위법             | X              | 제???호        | 본부장        | -         |
| ★★ 운영관리평가 업무처리지침   | -               | X              | X            | 처장         | -         |
| ☆☆ 업무수행 방역지침       | -               | X              | X            | 처장         | -         |
| ※※사업 수행지침          | 공단<br>운영예규*     | X              | X            | 단장         | -         |
| ♂♂사업 업무처리 지침       | 상위법             | X              | X            | 부장         | -         |
| ♀♀ 운영지침            | 상위법             | X              | X            | 부장         | -         |
| ^^시스템 관리지침         | 상위 지침           | X              | X            | 처장         | 매뉴얼       |
| vv시스템 vvvv 관리지침    | -               | X              | X            | 처장         | 매뉴얼       |
| 《《처리 등에 관한 운영규정 지침 | 상위법 및<br>환경부 예규 | X              | 제???호        | 본부장        | -         |

\* >>>이 별도로 정하는 사항

19건의 지침 중 11건은 상위법 및 상위규정(환경부예규, 환경부고시 등)에 따른 필요한 사항을, 1건은 공단 예규에서 단장이 별도로 정하는 사항을 지침이란 명칭으로

운용하고 있음을 확인하였다. 또한, 5건은 지침이란 명칭으로 운용하고 있지만 실제로는 매뉴얼의 성격으로 운용하고 있음을 해당부서에서 소명하였다.

이는 내규관리규정에서 정의하는 ‘지침등’을 여러부서에서 혼동하고 있음을 나타내고 있으며 “지침등”의 명칭으로 운용하는 경우 제·개정 및 폐지에 관한 절차를 이행하여야 하는 의무가 발생함에 따라 내규관리규정의 “지침”의 정의와 범위를 명확히 하고 그에 따라서 정비 및 관리할 필요가 있다.

#### 4. 관련자(부서) 의견

지침 등이 업무 매뉴얼과 구분이 모호한 점이 있다는 지적이 있으나, 각 부서의 자율적인 판단에 따라 공식화하여 관리할 필요가 있는 지침, 기준, 매뉴얼 등을 내규관리규정 상 “지침 등”으로 관리할 수 있도록 한 것이며,

“지침 등의 명칭으로 운용할 수 있다”고 하여 지침 외의 다른 명칭도 가능한 것으로 정하고 있으나, 혼동을 방지하고 통일성을 기하기 위하여 “지침”의 범위를 명확히 하고 명칭을 단일화하여 관리하는 방안을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 5. 조치할 사항

▽▽이사(☞☞처장)은 「내규관리규정」의 “지침”의 정의와 범위를 명확히 하고 절차를 준수하지 않은 지침의 제·개정 절차를 수행하게 하는 등 미수행 지침에 대한 관리 방안을 마련하시기 바랍니다. **【개선】**